



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ח שבט תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 136

פרשת תרומה

ממצוא חפצך ודבר דבר (ג)

נושאי השיעור: אם מותר להפקיר בשבת | גדר 'הפקר' | נתינת משכון בשבת | שקילה ומדידה בשבת וביום טוב | בדיקת כמות המים במקוואות בשבת | בדיקת כמות בהכנת מאכל לתינוק | מדידת הקמח לצורך הפרשת חלה ביום טוב | שיעור המצות לצורך ליל הסדר | אמירה לגוי במקום חולי | שקילת אדם או תינוק במשקל מכני בשבת | מדידת חום בשבת | מדידת לחץ דם בשבת | חשש כתיבה בכתיבה 'דיגיטלית'

והריטב"א דן בזה, שהרי האיש הזה בדבריו מפקיר הוא את רכושו, ואסור להפקיר בשבת. ועל כן הריטב"א אוסר לעשות כן.

אולם אין לדמות כן, שהנה השער המלך כותב יסוד גדול בדיון 'הפקר'. שהנה הפקר היינו שמודיע שמפקיר את חפציו, וברגע שהפקיר החפצים הללו אינם שייכים לאף אחד. ומי שיגביה או יקח מהם זכה בהם. אולם אפשר להגדיר 'הפקר' באופן אחר, והוא יותר בעייתי, שאינו אומר שמפקיר את החפץ, אלא מקנה את החפץ לכל מי שיזכה, ומי שיקח ברגע זה הבעלים מפקיע את רשותו וממילא שייך לו.

והנה בנידון של הריטב"א, בשעת שריפה כאשר אומר לאחרים בואו ותקחו, לא רק שמפקיע בכך את רשותו אלא כביכול אף מעביר את חפציו מרשותו לרשותם. אבל בנידון של המאירי, שמסביר את הגמרא על פירות דמאי, הרי הוא מפקיע את רשותו בלבד, וזו דרגה פחותה של הפקר.

לעומת זאת הרמב"ן סבר, שאף בדרגה כזו של הפקר שמפקיע את רשותו בלבד הרי שהוא כאילו הקנה לאחרים, ואסור. משום שאמנם לא מפקיע את רשותו אלא מודיע מראש שהזוכה בזה הוא מקנה לו - זו הקנאה. כלומר שהנידון הוא האם הפקר הוא הקנאה או לא. הרמב"ן סובר שכל הפקר נקרא הקנאה ולפיכך אסור. לעומת זאת המאירי סבר שהפקר כזה אינו הקנאה אלא רק מפקיע את רשותו, ומותר. ודברי הריטב"א אפשר לבארם כהרמב"ן ומאידך כהמאירי. כך מסביר השער המלך.

למסקנת הדברים, כיון שרואים שזו מחלוקת ראשונים, אמנם קושיית המאירי מגמרא מפורשת שמותר להפקיר, זו קושיא חזקה על הרמב"ן. והאחרונים כבר מנסים ליישב. בכל אופן בודאי שאם אין צורך להפקיר דבר בשבת לצורך השבת או לצורך מצוה, הרי שיש להימנע מלהפקיר בשבת.

ד. נתינת משכון בשבת

הפוסקים דנים עוד אם מותר לתת משכון בשבת. ודוגמא לדבר, הנה היום יש גמ'חים לכל דבר, כגון גמ'ח של שולחנות וכסאות, וכשלוקים מהם רגילים לתת משהו לבטחון כגון צ'ק, ובשבת יכול לתת איזה חפץ יקר כגון תכשיט וכיו"ב, אם מותר בשבת. והנה לגבי לקיחת הלואה בשבת, כגון אם באו לו אורחים בשבת, ורוצה לכבדם בבקבוק יין משונב, ואין לו, והולך לבקש משכנו, חז"ל קבעו שאסור לומר לו שיחזיר לו לאחר השבת. לשון הלואה אסור בשבת. מאידך לשון השאלה מותר בשבת. ושנינו במשנה במסכת שבת (קמ"ט) שאם הנותן אינו מאמין לו יכול להניח אצלו בגד וכיו"ב כמשכון.

מאידך גיסא, כמה ראשונים הביאו את מה שלמדנו במסכת כתובות (ז), לגבי אשה שנתקדשה אך לא עשו כתובה ורוצה לבעול בשבת, "אתפסוה מטלטלי" כלומר שיתן לה ערבון על סך הכתובה, וזאת משום שאסור להישאר שעה אחת בלי כתובה. והראשונים דנים כיצד מותר לעשות זאת, הרי לתת משכון בשבת זה כמו לתת מתנה בשבת. ויש בזה דיון רחב. זה נושא מאד מסובך, ועסקתי בזה הרבה כיצד ללמוד את דברי כל אחד מהראשונים שם, וכל מי שילמד שם את הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, המאירי, הר"ן, יראה שכל אחד מסביר כמה פירושים



א. דעת הרמב"ן שאין להפקיר בשבת

דברנו בשבוע שעבר בענין נתינת מתנה בשבת. והנידון בזה, הוא אם עצם הדבר שמקנה, שמעביר מרשות של אדם אחד והופך להיות שייך לאדם אחר, אם נקרא 'מקח וממכר'. ויש דיון בפוסקים על נושא שקשור לזה, והוא אם מותר להפקיר בשבת. והיינו שיש לפעמים מצב שצריך להפקיר בשבת, כגון שהגיע זמן הביעור בפירות שביעית, ולדעת רוב הפוסקים 'ביעור' זה הפקר, האם יהיה מותר להפקיר בשבת וביום טוב. אכן כאן זה צורך מצוה, אבל הנידון הוא גם סתם כאשר רוצה לכתחילה לבוא ולהפקיר. הנה הרמב"ן (במקומו של חז"ל מסכת פסחים) סובר שאסור, משום שזה כמו לעשות קנין בשבת, שהרי בפעולת ההפקר מפקיע את בעלותו מהחפץ השייך לו.

הרמב"ן כותב את דבריו שם לגבי ביטול חמץ, שהנה נחלקו הראשונים לגבי, דעת הרמב"ן שביטול חמץ אינו הפקר אלא הוא רק מה שעושה את החמץ שנמצא ברשותו להיות כעפר בעלמא. ויש שחולקים על הרמב"ן, וסוברים שביטול חמץ הרי הוא הפקר. וטעם הרמב"ן שביטול חמץ אינו הפקר הוא מחמת שהנה חז"ל קבעו שכאשר חל ערב פסח בשבת, הרי שבבית שבת אוכל חמץ, ובבוקר אוכל חמץ מוקדם, ולאחר מכן מה שנשאר מבטל. אכן צריך להשתדל לבער, והיינו לפורר את החמץ לפירושים דקים, ולזרוק לביוב וכיו"ב. ולאחר מכן מבטלים את החמץ. וכותב הרמב"ן, כיצד ניתן לומר שביטול חמץ הוא הפקר, שאמנם כאן הוא צורך מצוה לבטל את החמץ, אולם כיצד ניתן לכתחילה לעשות הפקר על ידי שמבטל בשבת. אשר על כן מוכיח הרמב"ן להדיא שביטול חמץ אינו מדין הפקר. ונמצאו למדים שדעת הרמב"ן שאסור להפקיר בשבת.

ב. קושיית המאירי על הרמב"ן

והנה המאירי שם מביא את דברי הרמב"ן, וכותב "אני תמה, איך פה קדוש אמר דבר כזה", ומביא שהגמרא מסכת שבת (קמ"ט) דנה לגבי פירות דמאי, שהם פירות וירקות שיש עליהם ספק אם מעושרים או לא. ואיתא שם, שאמנם בזמנם רוב עמי הארץ מעשרין הם [- היום הכלל הזה לא שייך] אבל עדיין זה ספק, וכיון שכך הרי שבשבת התירו לעני לאכול דמאי. ואומרת הגמרא שאדם שאינו עני, יכול להפקיר את נכסיו בעיצומה של השבת ויהיה עני, וממילא הוא ראו לאכול דמאי. אם כן מוכח מהגמרא שמותר להפקיר בשבת.

ג. שני סוגים ב'הפקר'

הריטב"א לכאורה הולך בדרכו של הרמב"ן, שאסור להפקיר בשבת. ויסוד דבריו על פי מה שכתוב בגמרא (שבת קמ"ט) בדיון פרצה דליקה בשבת. שהנה דליקה במקום שאין בו סכנה אסור לכבות. אך אם יש שם גוים רשאי לומר 'כל המכבה אינו מפסיד'. והיינו למרות שזה כיבוי שלא לצורך עשיית פחמים, וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא היא רק שבות דשבות, בכל זאת בדליקה החמירו, כיון שאדם בהול על ממונו. אדם שרואה אש הוא מיד רץ. כך כותב הר"ן. ויש על כך פרק שלם (פרק כל כתיבו). כלומר שאדם שיש לו שריפה בבית יכול לומר לאחרים שאינם יהודים, בואו והצילו לכם, אומר לשכנים ולידידים בבקשה בואו תצילו תקחו לכם, במקום שישרף, אם לי לא יהיה לכל הפחות שיהיה לשכנים שלי...

ה. שלוש דרגות בנתינת משכון

מסקנת הדברים להלכה, נראה שמבחינה הלכתית קיימים שלושה דרגות במשכון: הראשונה: כגון שלוקח חפץ או כסף וכיו"ב ונותן לו משהו לבטחון, שיהיה רגוע, אבל לא שעשה בזה קנין. ועדיין המשכון שייך לנותן. ומשכון כזה הוא מותר לכל הדעות. כיון שהוא לבטחון בעלמא.

הדרגה שניה: והיא היותר חמורה מבחינה הלכתית. שלוקח ממישהו חפץ כלשהוא, וכנגד שווי החפץ נותן לו חפץ למשכון בשווי, והיינו ב'תורת שומא' שזה כפירעון על החוב אבל לא עושים עליו קנין. ומסכמים שאם עד יום פלוני לא יחזיר את מה שלקח, הרי שהמשכון נעשה מיד כאילו שייך לו, למרות שבזמן שהמשכון היה בידיו זה עדיין במצב של שמירה, אך במידה מסוימת הרי המשכון הוא כתשלום על החוב. אלא שהלוה יש לו זכות לבקש את המשכון בחזרה אם שילם לו בזמן. אכן אם לא שילם לו בזמן הפסיד. ולכאורה בזה יש מחלוקת ראשונים. ומרן הבית יוסף (ח"מ סימן עג) דעתו להתיר. והמגן אברהם (סימן ע"א סי' ד') אוסר. ומצאתי בפירוש כמה ראשונים שכתבו כמו המגן אברהם לאסור אלא אם כן לצורך מצוה. ולהלן יבואר.

הדרגה השלישית, והיא היותר חמורה, שהמשכון הוא כעין תשלום על החוב, ועושים קנין עליו, ולאחר מכן כשמחזיר את ההלוואה צריך לעשות קנין מחדש על המשכון. וזה לכולי עלמא אסור, כיון שיש כאן קנין בשבת.

ו. בירור פלוגת הבית יוסף והמגן אברהם

למעשה, הטור (ח"מ ע"א) מביא את תשובת הרא"ש (וכלל סימן טז), לגבי אדם שלקח הלוואה מחבירו, וחבירו יודע שהוא בעייתי, ולכן הלווה נשבע שיחזיר את ההלוואה עד יום פלוני. והנה לא שמו לב שהיום הזה הוא חל בשבת, ואינו יכול לתת לו כסף בשבת. מצד שני אם לא שילם לו הרי שעובר על שבועתו. וכתב הרא"ש שיתן לו משכון, משום שנחשב לדבר מצוה וזה חפצי שמים, ומותר. ומרן הבית יוסף שם מבאר את דברי הרא"ש, שהנה אם מדובר שכאשר נותן משכון כביכול עד לאחר השבת, ולאחריה המשכון הוא כפיקדון, אם כן מה הועיל בזה, הרי עדיין לא החזיר את חובו, ונמצא שעובר על שבועתו. אשר על כן כותב מרן הבית יוסף, שפשוט לו בדברי הרא"ש שכל מה שנותן את החפץ בשבת הוא בתורת תשלום, ולאחר השבת, אם ירצה יכול לקנות, אבל למעשה הוא כבר שילם. ועל כן הרא"ש היה צריך להביא שהוא מטעם שהוא לצורך מצוה כדי שלא יעבור על השבועה. וכיון שכך צריך לתת לו משכון רק כאשר הוא במחיר ההלוואה, ומאידך אם לא נתן לו דבר מקביל לסכום ההלוואה כתב מרן שבוזה אפילו שלא לצורך מצוה מותר. לפיכך נראה לומר כאמור לעיל, שמרן הבית יוסף סבור שנתנית משכון רגיל גם מותר.

לעומת זאת המגן אברהם חולק על מרן הבית יוסף, וסבירא ליה שמשכון רגיל אסור בשבת. ובכן, לכאורה אם היתה זו רק מחלוקת המגן אברהם והבית יוסף, הלא קבלנו הוראות מרן. אבל כבר אמרנו שכמה ראשונים פוסקים כהמגן אברהם. אכן כיון שמרן הבית יוסף למד כך פשט ברא"ש ממילא סביר להניח שגם אם היו מביאים את דברי הראשונים האחרים לפניו, לא היה חוזר בו.

ז. ראוי להחמיר בנתינת משכון בשבת

בכל אופן ראוי להחמיר, ואם זה לא דבר חיוני כל כך אפשר לעשות כמו שנתבאר בדרגה הנמוכה ביותר, שהמשכון הוא רק לביטחון בעלמא, וכך הוא מותר לכולי עלמא. והנה אם זה צורך מצוה אין כל חשש ומותר גם בדרגה השניה שהמשכון הוא בתורת שומא. אבל כשזה לא לצורך מצוה, ראוי להחמיר, למרות שלפי מרן אף בדרגת המשכון החמורה ביותר, שמשלם לו על ידי המשכון, זה כבר מותר במקום מצוה, ממילא בדרגה הנמוכה יותר ודאי שיהיה מותר במקום מצוה.

ח. שקילה ומדידה בשבת

שינוי במסכת ביצה (כח: כט.) על שקילה ועל מדידה שאסורים ביום טוב. וכל שכן בשבת. דהיינו שרוצה לשקול או למדוד לצורך בישול שאסור, ובמקרים מסוימים זה מותר, ויש בזה הרבה פרטי דינים. אולם איתא בגמרא בסוף מסכת שבת (ובתעורר האחרון ע"ל המסכת תנא), שכאשר זה לצורך מצוה מותר למדוד. ולפי זה לומדים הפוסקים להלכה, שכאשר יש מקוה טהרה שנחסרו ממנו מים, ורוצים למדוד אותו בשבת כדי לדעת אם אפשר לטבול בו, שנקרא צורך מצוה, מותר.

אכן יש לחלק כיון שזה תלוי באיזה מקוה מדובר, שאם הוא מקוה כלים, הרי אין טובלים כלים בשבת, אמנם יש מקרים שמותר, אך כיון שבזמנינו טבילת הכלים הנה כדי להפיק מרשות הגוי, ואינה מדיני טומאה וטהרה, וזה לא להפיק טומאה מהכלי, מרן השלחן ערוך (סימן ע"א) כותב שעדיף לתת את הכלי במתנה לגוי ואז לשאול אותו בחזרה מהגוי, בלי לטבול אותו בשבת. אכן מה שכתוב במשנה (שבת לד.) שאין מטבילין את הכלים, מדובר על כלים שמאדם. ובכל מקרה אם יש לו כלים אחרים אסור להטביל כלים בשבת. [- כיום כולם משתמשים בחד פעמי, פלסטיק, ואינו צריך טבילה, עד שבא ליברמן שר"י ואמר שעושה מיסים על זה וכבר לא משתמשים בזה יותר]. אשר על כן בדרך כלל אנשים אינם טובלים כלים בשבת. ממילא מה שרוצה לבדוק את המקוה בשבת, הוא בשביל אחרי השבת. וכתוב הריטב"א (בחי'דושי לשבת שם) בפירוש, שבדיקת המקוה לצורך אחר השבת אסור, כיון שכל מה שהתירו לצורך מצוה, היא דוקא לצורך השבת. מאידך, אם גילו ספק בשבת בבוקר במקוה של הגברים, ויש שאלה אם הטבילה היא מצוה, שאם היא מצוה מותר למדוד.

ט. טבילה במקוה בשבת במים חמים

להלכה, ידוע הוא שאסור להתרחץ במים חמים בשבת, בכל זאת המקפידים לטבול במקוה בכל יום, נוהגים לטבול גם בשבת. כמוכן שעליהם להיזהר מאד מסחיתת השערות, וכן לפעמים יש חשש טלטול המגבת. ויש כמה שאלות בזה, אבל אם מקפיד ועושה הכל על פי ההלכה, אינו חופף בצורה שיטתית שערות, וכמו כן אינו מסתרק, נוהגים להקל לטבול אף במים חמים, וממילא נחשב גם למצוה.

י. שקילה לצורך מצוה

השאלה המצויה בנושא של מדידה לצורך מצוה, היא לגבי מזון לתינוק. שהנה כדי להכין אוכל לתינוק צריך לתת לו לפי כמות מדויקת, ומודדים לפי מה שכתוב על הבקבוק, וכך מוסיפים לו את המזון הראוי לו לפי גודלו וכו', ואם מוסיף יותר מדי מטרנה וכיו"ב זה לא ראוי לאכילה. ולכאורה זו ממש שקילה ומדידה בשבת, וזה דבר מצוי מאד.

והנה ראשית כל יש לדון על שקילה לצורך מצוה, ולאחר מכן נברר את הדין של שקילה לצורך תינוק. הנה שקילה לצורך מצוה היינו כגון שרוצה לשקול מצה עבודת יד אם יש בה כזית, לצורך מצות מצה בפסח. ויש שני סוגי משקלים שאינם דיגיטליים. בדרות האחרונים המציאו משקל שעובד על מחוג ששוקל באופן מכני, ואין שום פעולה שמלית בזה. ויש עוד סוג משקל, שפעם היה נפוץ, והוא משקל של מאזניים, היום זה כבר לא קיים, [זכורני שכשהייתי ילד רק זה היה, שמניחים אבן אחת שוקלת בצד האחד, ובצד השני את המוצר ששוקלים קמח, סוכר וכיו"ב וכשהמאזניים מגיעים להיות במצב מאוזן זה סימן שיש בדיוק את המשקל של האבן שכנגדה הזאת] ושני המשקלים הללו אסורים מצד שקילה בשבת.

יא. מדידה של האוכל לחולה ביום הכיפורים

והנה בספר החינוך דן לגבי יום הכיפורים, שכידוע חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל מאכלים אותו פחות פחות מכשיעור, והטעם לכך שאמנם מהתורה אסור אפילו כלשהו, אבל חיוב כרת לאוכל ביום הכיפורים זה רק למי שאוכל בשיעור של כותבת. ואם כן צריך לשקול בכל פעם לא לאכול יותר מכתובת, ורוצה למדוד ולשקול ביום הכיפורים, וכותב בספר החינוך שמוותר, משום שזו שקילה של מצוה.

אאמ"ר מרן זצוק"ל מביא את דברי ספר החינוך בשו"ת יחיה דעת. ומביא בשם פתח הדביר ועוד כמה פוסקים שמתירים בזה.

יב. בירור דעת מרן השלחן ערוך

אבל לכאורה הוא אינו פשוט כל כך, משום שיש סוגיא שלמה במסכת ביצה (ע"א) לענין למדוד כמה קמח לצורך הפרשת חלה. בזמננו מפרישים לחלה חתיכה קטנה, אך בזמנם היו נותנים שיעור מכובד כי הכנה היה אוכל את זה, היום הכהנים טמאים ואסור לאכול חלה טמאה.

ורב ושמואל שם נחלקו אם מותר למדוד כן בשבת או לא. רב מתיר ושמואל אוסר. והראשונים חלקו כמי יש לנהוג, הראב"ן, הרי"ד, הרי"א, המאירי פוסקים כרב. וטעמם שהרי רב ושמואל הלכה כרב באיסור. לעומת זאת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש, כל עמודי ההוראה, אוסרים. והטור מביא את זה (סימן תקן) ובבית יוסף בהלכות יום טוב יש אריכות דברים בנושא הזה, ומסיק לאסור אף כאשר זה לצורך מצוה. והנה בשלחן ערוך שם לא כתב כלום מזה, אולם בסימן תנ"ו, חמישים סימנים קודם, מרן כותב לגבי מדידה של המצות בליל פסח, שבזמנם היו אופים את המצות בפסח עצמו, והרי בעיסה צעושים בפסח אסור שתהיה גדולה מעשרון מפני חשש חמץ, וממילא צריכים למדוד את הקמח. מרן מביא מחלוקת, וכותב בסתם שמותר ויש אוסרים. וכלל הוא בדינו, 'סתם ויש אוסרים הלכה כסתם', ולכאורה זו סתירה בדברי מרן. והנה כמה אחרונים למדו פשט בסתירה הזו שבאמת דעת מרן לאסור, ויש חולקים. אבל בפשטות לפי הכלל שבידינו 'סתם ויש הלכה כסתם' יכולים אנו לומר שבמקום שיש צורך כזה גדול דעת מרן להקל.

יג. העובר על איסור מדידה בשבת אין מוחין בידו

אכן גם לפי מה שכתב ספר החינוך אין כל כך ראייה, כיון שאפשר ופסק כהראשונים שסברו שהלכה כרב, אבל לפי שאר הראשונים, הרי"ף הרמב"ם הרא"ש, שפוסקים כשמואל לכאורה אסור. [הטעם שפוסקים שם כשמואל הוא מחמת שהגמרא מביאה שם עובד כמו שמואל].

יש צד נוסף לצרף, שהנה רש"י שם מבאר את הגמרא, ועימו הרבה ראשונים, שבאמת גם אליבא דשמואל אסור למדוד, אבל אם רואים אדם שמיקל בזה אין מוחין בידו. דהיינו ששמואל לא אוסר ממש כיון שאם משהו עושה יש לו על מה לסמוך, רואים שאינו אסור לגמרי. וכן הוא בר"ן אליבא דהרי"ף. אכן הרמב"ם לא למד כך פשט בסוגיא, אך רש"י ורוב הראשונים כך לומדים, ממילא יש כאן צד נוסף להקל.

אולם עם כל זאת, כיון שרואים שזו מחלוקת כזו גדולה ומסובכת, אם אפשר לשקול מערב שבת, או מערב יום טוב, כגון חולה שצריך לאכול ביום הכיפורים ראוי שישקול את האוכל קודם יום הכיפורים. אכן במצה זה כבר לא פשוט, כי מצות עבודת יד כל מצה שוקלת משהו אחר, ומאידך רוצה לברך על מצה שלימה ולא רוצה לחתוך קודם יום טוב. ולמסקנת הדברים, מותר לשקול דברי מאכל לצורך מצוה, ואם אפשר לשקול מערב שבת או מערב יום טוב עדיף.

הרבה הרבה שנים בליל הסדר הייתי מיסב יחד עם אאמור"ר מרן זצוק"ל, והיה לו משקל עם מחוג, ולידו היה יושב גיסי הגאון הרב עזרא בר שלום שליט"א, והיה נותן לו את המצה והוא היה שוקל. הוא היה אוכל מצות רכות שנאפו לאחר חצות, כל השנים הקפיד על כך, [- כמובן מלבד ערב פסח שחל בשבת. יש ראשונים שסוברים שהיו אופים בליל פסח, אנוחנן בודאי לא עושים את זה] והמצות היו יוצאות די עבות ורכות, והיה אומר לו לתת במשקל לכל כזית ארבעים גרם. ושאלתי אותו כמה פעמים, מפני מה נותן כל כך הרבה, שהרי בין כה אנוחנו אוכלים כל אחד יותר מכזית, וב'מוציא מצה' כבר אוכלים שני כזיתים ומעיקר הדין בכזית אחת קיים את מצות הדאורייתא. ואז הוא ענה לי, תדע לך, שכל השיעורים הללו זה בנפח ולא במשקל, וכיון שמצות עבודת יד הם מאד כבדות, ואני מסופק, כיון שאפשר ושלשים גרם בנפח זה עדיין לא כזית, זה לא שלשים סמ"ק יכול להיות שזה פחות, לכן לחומרא אני אומר לו לשקול ארבעים גרם. וזכורני שלפעמים היה גיסי לוקח מצה חותך ומניח על המשקל והיה מגיע לשלושים, ואאמור"ר היה מיד מוסיף עליו עוד חתיכה שגיע לארבעים גרם. כיון שכאמור במצות הרכות שהם כבדות, יש לשים לב שזה יהיה ארבעים גרם בשביל שיהיה שלשים סמ"ק, השיעורים אינם מקבילים זה לזה.

ומצה יבשה זו שאלה גדולה, כיון שהיא רכה וקלה, אך מאידך יש בה חללים, והשאלה היא אם משערים את החללים הללו. ויש כל מיני בעיות בנושא הזה. לכן אאמור"ר מרן זצוק"ל היה אומר שכדי לצאת ידי ספק לא לאכול שני שליש מצה, משום שאין נכנס לספק אם אכל כזית בנפח או לא. ואם חייב בברכת המזון או לא. ועל כן היה אומר שיש להחשיב מצת מכונה אחת ככזית, ולא פחות. היום יש סוגים של מצות דקות מאוד בעובי של נייר, ומי שאוכל מזה בליל הסדר צריך לאכול כמויות, להיות בטוח.

טו. צורך מצוה או מקום חולי

והנה יש שאלה מה יותר חשוב, כלומר מה המצב שצריך להתייחס אליו לקולא, אם צורך מצוה או צורך חולה. והתשובה היא, שצורך חולה יותר חשוב מאשר צורך מצוה. ואתן לכך שתי ראיות: ראיה ראשונה, שהנה לא התירו לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, לעומת זאת חכמים התירו לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצוה. ואמנם יש בזה מחלוקת אבל כך הוא להלכה, שבות דשבות לצורך מצוה מותר. וזו גמרא בשבת (קכט). והנה בשלחן ערוך (סימן שכח סעיף יז) כתב שהתירו לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך חולה שאין בו סכנה, [אם יש בו סכנה עושים את זה על ידי ישראל] כגון אדם שמתגורר במקום קר מאוד, והוא לא ימות מהקור כי יש לו שמיכה ויכול להתכסות, אבל הוא יהיה חולה, האם מותר לומר לגוי להביא עצים ולהבעירם כדי לחמם את הבית. ובבית יוסף (סוף סימן רעו) דן לגבי מקום חולי, ויש שם שאלה איך ללמוד פסק בבית יוסף ובשלחן ערוך. ויש פתח הדבר ועוד. והמטה יהודה מגדיר את זה יפה מאד, שכל מקום שיש ענין של חולי מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. אם כן רואים שחולה שאין בו סכנה חכמים הקלו בו אפילו יותר מאשר לצורך מצוה, זו דוגמא אחת.

דוגמא נוספת. אמרנו שמותר לומר לגוי לעשות בשביל חולה שאין בו סכנה מלאכה דאורייתא. והנה מה הדין אם יהודי מותר לעשות מלאכה דרבנן לצורך חולה. (הרמב"ן [בספר דעות האדם] אומר, שכמו שהתרת אמירה לגוי לעשות דאורייתא שזו שבות אחת, אם כן גם כאשר זו מלאכה שאסורה מדרבנן מותר על ידי יהודי. ומלשון מרן (שם) משמע שפוסק כהרמב"ן. אבל יש שאלה בדעת הרמב"ן למה הוא מתכוון, ואכמ"ל. אבל רואים שהרמב"ן מתיר לעשות מלאכה דרבנן לצורך חולה, אולם לצורך מצוה הרמב"ן אוסר אפילו בשבות דשבות.

טז. תינוק נחשב כחולה שאין בו סכנה

לפיכך יש לומר, שהרי תינוק תמיד נחשב כחולה שאין בו סכנה. ודוגמא לדבר, בתחילת סימן רע"ו דנים הפוסקים מה הדין כאשר יש חושן, ויש שם תינוק שמפחד מהחושן, והוא צועק ובוכה, אם מותר לומר לגוי להדליק נר כדי שהתינוק לא יפחד, ולהלכה מותר. והגאון מוילנא והמטה יהודה שם דנים לכאורה שינסו להרגיע אותו איכשהו, אבל זה ברור שאם הוא מפחד הרבה ואינו נרגע, שיש לו דין של חולה שמותר לומר לגוי להדליק את הנר, כלומר אפילו מלאכה דאורייתא. [- דרך אגב כלל בשקל לתינוק זה יכול להגיע למצב סכנה, מכיון שגוף התינוק לא מייצר חום כמו מבוגר. איש מבוגר שוכב תחת השמיכה הוא מתחמם אחרי כמה דקות, תינוק זה איום ונורא זה ממש יכול להיות מסוכן, לכן כשיש תינוקות בבית הקלו הרבה יותר באמירה לגוי לחמם את הבית].

אשר על כן יש לומר שאין שום ספק שמותר בהחלט לכתחילה, למדוד את המים ואת האבק שנותנים לתינוק למזון בשבת. ולא צריך למדוד לפני השבת. וכמובן שאם התינוק צריך תרופה, וצריכים למדוד את הכמות שאין ספק שמותר.

ובדומה לכך, אדם מסכן הסובל מסכרת, ויש אנשים שבמצבים כאלו הרופא עושה לו דיאטה כמה בדיוק לאכול, וצריך לשקול למדוד מה הוא אוכל ושותה, שגם זה ודאי מותר כי זה נקרא מקום חולי. אף אם אין סכנה. וחולה סכרת הוא בגדר של חולה שאין בו סכנה.

יז. דיאטה אינה נחשבת מקום חולי

מאידך גיסא יש ללמוד, לאדם שמן שרוצה לעשות דיאטה, וזה בריא מאד לעשות דיאטה, ורוצה לשקול את האוכל, כאן אין זה צורך רפואי, כיון שאם יאכל פחות או יותר זה לא מעכב. וכן אדם שרוצה לשקול עצמו בשבת במשקל מכני, שאסור בשבת, משום שזו שקילה לא לצורך מצוה. וכמו כן אדם שרוצה לבדוק את גובהו, אסור בשבת, כיון שזו שקילה מדידה שלא

אכן אם יש תינוק חולה, ומביאים אותו למיון והרופא רוצה לשקול אותו במשקל מכני מותר, משום שבוזה השקילה היא נצרכת לדעת לגבי מיון התרופות והאוכל.

יח. מדידת חום בשבת

לגבי מדידת חום בשבת. הנה מצוי כיום שלושה סוגים של מודדי חום: יש אחד שמצמידים מדבקה כזו על המצח, ולפעמים שמאיר בו אותיות, ופעמים שזה צבע סתם בעלמא. יש בזה דיון ארוך בפוסקים, אאמור"ר מרן זצוק"ל דעתו להתיר (שו"ת יחווה דעת ח"ד סימן כט), והרבה פוסקים מתירים בזה כיון שזה לא נקרא כתיבה.

ויש מודד חום דיגיטלי שכמובן זה איסור דרבנן להשתמש בו. ויש מודד חום שפעם היה נהוג להשתמש בו, והוא מודד על ידי כספית. והפעולה שלו, שברגע שמיניח את הכספית בבית השחי או תחת הלשון, היא מתחממת, והחומר מתקדם לפי החום. והנה ראשית יש לברר אם מותר 'להוריד' את הכספית עם היד. בשו"ת שבט הלוי כתב שאסור, משום שזה נקרא מתקן מנא, מכה בפטיש, שהרי בלי הפעולה הזו אין לכלי הזה שימוש. אבל אאמור"ר מרן זצוק"ל דעתו להתיר, והרבה פוסקים סברו להתיר. והטעם, משום שהכלל במתקן מנא שכל דבר שהוא לא מעשה אומן, אינו נקרא מתקן מנא. כגון שיש כלי מסויים שמתפרק, וכל ילד קטן יודע להחזירו הרי זה מעשה הדיוט. ודוגמא לדבר, במגבעת שהונחה על כסא ומישהו ישב עליה, והכובע נראה עקום ואינו יכול ללבושו כך, הרי בשביל לסדר את הכובע לא צריך מומחה גדול, ולא עושה שום מעשה אומן בזה, ממילא אינו נקרא מתקן מנא כך כתב בחזון עובדיה להלכה. ממילא גם בנידון דידן אין בעיה להוריד את הכספית.

והנה למדוד חום על ידי המד-חום הזה, אם הוא לא מרגיש טוב זה נקרא מקום חולי ומותר. אדם לא מודד לעצמו כל יום את החום.

יט. חשש מבשל במד-חום הפועל על כספית

יש רב אחד מהר נוף [- אני לא רוצה להזכיר את שמו] שכתב שאסור למדוד חום במד-חום של כספית, משום שיש מלאכת בישול. שהרי הוא מחמם את הכספית והיא מתבשלת. והרי זה ודאי לא נקרא מבשל, ואין צורך להסביר את זה בכלל. וזה ודאי לא רציני. בישול צריך להיות באש, חכמים אסרו בישול בתולדת חמה, למשל, אם מניח מחבת שחורה בשמש, ושופך עליה ביצה, היא מתבשלת, זה בישול בתולדת חמה. אבל אם נקח ביצה נפתח אותה בתוך כלי, ונניח אותה לאור השמש שהשמש תחמם אותה, הרי בישול בשמש מותר. התורה לא אסרה. וגם בתולדת חמה זה גזירה משום תולדת האש של מדרבנן, אבל מן התורה מותר. אם כן כיצד ניתן לומר שעל ידי החום של האדם יהיה לזה גדר של מבשל?! לכן להלכה מודד חום של כספית מותר.

כ. שימוש במד חום דיגיטלי

הנה במד חום דיגיטלי יש בעיה של זרם חשמלי, אמנם זו בטריה וזה זרם חשמלי קל, אבל זה אסור מדרבנן. והשאלה תלוי ברופא, פעמים שהרופא אומר שחינוי לדעת מה חום גופו של החולה, כגון אדם מבוגר וכיו"ב, שאז אפשר יהיה להקל במד חום דיגיטלי בשינוי. וכמו כן בתינוק למשל, שהרופא אומר שצריך לדעת מה החום שלו בשבת, וזה מאד משמעותי אפילו ללא סכנה, אלא רק חולי, מותר למדוד והטוב הוא לעשות בשינוי. וכבר נתבאר שיש מחלוקת אם מותר לעשות שבות דרבנן, לדעת הרמב"ם מותר לצורך חולה שאין בו סכנה, ולדעת הרמב"ן צריך לעשות בשינוי. אם כן בכגון דא אם יעשה בשינוי זה מותר לכל הדעות למדוד חום במד חום דיגיטלי. וכמו כן זה גם שבות דשבות על ידי ישראל. וכמו כן לגבי מכשיר המודד לחץ דם, פעם כולם היו משתמשים בזה, ואינני יודע כיצד זה עובד, מניחים אותו על היד על היד, לוחצים, והמחוג מסתובב, והדופק מתחיל לעבוד, והוא אומר לך כמה לחץ דם יש לך. שבאופן שכזה מותר אם יש צורך. ואם למשל הרופא אומר למדוד כל יום לחץ דם, שימדוד באופן הזה גם בשבת.

כמו כן הפוסקים דנים לגבי אישה הרוצה להיכנס להריון, וזה תלוי הרבה בחום גופה, ועל פי הוראת הרופא צריכה למדוד כל כמה שעות את החום, שבנידון זה מותר להשתמש בשבת במודד חום עם כספית.

כיום שכל מודדי הלחץ דם הם דיגיטליים. צריך לדעת שכשהרופאים אומרים למדוד כל יום, הוא יכול למדוד ממש קודם כניסת השבת, וממש בצאת השבת, כל עשרים וארבע שעות, לא צריך יותר מזה. ועל כל פנים ניתן להשיג מודד לחץ דם מכני שמותר להשתמש בו בשבת במצב של חולי. אכן אם יש מצב של חולי ממש, כגון שהגיע לחדר מיון, לא מרגיש טוב, ורוצים למדוד לו לחץ דם, ויש בבית החולים רק דיגיטלי, אם יש גוי תעשה על ידי גוי, אך אם אין גוי מותר למדוד לחץ דם גם באופן דיגיטלי.

כא. כתיבה 'דיגיטלית' בשבת

וברור הוא שאין בזה כל חשש של כתיבה, שהנה כל מי שלומד את הנושא של כותב בשבת, מבין שכתיבה דיגיטלית אינה דבר שיש בו ממש, כיון שאין לזה קיום. וממילא לכתוב במחשב אין לזה קיום [אכן אם מדפיסים את התוצאות הוא נידון אחר לגמרי], וכן במודד לחץ דם או במודד חום הכתוב מחזיק מעמד כמה שניות וזה כבה מאליה, הרי שזו כתיבה שאין לה קיום כלל. וכל החשש הוא שעושה פעולה חשמלית קלה שמולידה זרם חדש זה איסור דרבנן. ואשר על כן יש לעשות בשינוי, וכך מותר גם לדעת הרמב"ן שהשלחן ערוך פסק כדבריו.



אם תרופות טעונות כשרות

ברכת אשר יצר ב' פעמים

שאלה: האם מותר ליטול תרופות וויטמינים ללא כשרות?

שאלה: מי שעשה צרכיו ולא בירך אשר יצר וכעבור עשר דקות נצרך שוב

תשובה: סירופ מתוק אין ליטול ללא כשרות.

אולם גלולות (כדורים) וסירופ בטעם מר, מותר לחולה שאין בו סכנה לאוכלם, אף שאין עליהם כשרות.

ולאדם בריא או הסובל ממיחוש קל, אין ליטול תרופות וויטמינים ללא כשרות.

ובמקום שיש חשש סכנת נפשות, בודאי שמותר ליטול ללא כשרות.

ופשוט שבכל אופן הנכון ליטול תרופות עם כשרות, במקום שאפשר.

מקורות: חולה שאין בו סכנה מותר ליטול תרופות בגלולות או בטעם מר, ע"פ מ"ש הרמב"ם (פ"ה מהלכות יסודי התורה ה"ח): במה דברים אמורים שאין מתרפאין בשאר איסורים אלא במקום סכנה, בזמן שהן דרך הנאתן. אבל שלא דרך הנאתן, כגון שמשקין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם אסורי מאכל, שהרי אין בהן הנאה לחיך, הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה. וכ"פ מרן בש"ע יו"ד (סי' קנה ס"ג). ועי' להרמ"א שם שכתב, מותר לשרוף שרץ או שאר דבר איסור ולאכלו לרפואה, אפילו חולה שאין בו סכנה. (והוסיף שם, שאין מתירין שום דבר איסור לחולה, אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור, אף על פי שצריך לשהות קצת קודם שימצא ההיתר, מאחר שאין סכנה בדבר). וגם מרן בש"ע יו"ד (סי' פד ס"ז) כתב ששרץ שרוף מותר לאכלו משום רפואה, דעפרא בעלמא הוא. וכ' ביד אברהם, דמשמע דבלא רפואה אסור. ובמנחת יעקב (כלל מו סק"ט) הקשה וכו'. ע"ש. וע"ע ביד אברהם להלן (סי' קנה ס"ג). וע"ע בחזון איש (סי' קטז אות ח). וכ"פ בשו"ת יחווה דעת ח"ב (סי' ס) גבי חמץ בפסח, וע"ש שאין לחוש לאחשביה, משום שהוא ע"י תערובת.

לנקביו, האם יברך כעת אשר יצר (ורק לאחר מכן יכנס לבית הכסא), או שצריך תחלה לעשות צרכיו ורק לאחר מכן יברך?

תשובה: אין לברך ולהתפלל בשעה שנצרך לנקביו. לפיכך תחלה יעשה צרכיו, ולאחר מכן יברך ברכת אשר יצר.

מקורות: כתב מרן בש"ע (סי' צ"ב ס"א): היה צריך לנקביו אל יתפלל, ואם התפלל תפלתו תועבה. וצריך לחזור ולהתפלל. והני מילי שאינו יכול לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה, אבל אם יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה יצא בדיעבד. אבל לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחלה יפה. וכתב הרמ"א, וכל הנצרך לנקביו אסור אפי'

בדברי תורה, כל זמן שגופו משוקץ מן הנקבים. וכתב המשנ"ב (סק"ו), שכל שכן שהנצרך לנקביו אסור לקרוא ק"ש ושאר ברכות. ולפ"ז לכאורה אף ב"ד לא יברך אשר יצר עד שיעשה צרכיו. וכ"פ בנ"ד בשו"ת שאלת יעב"ץ ח"א (סי' ט"ו) שלא יברך עד שיטיל מים שנית. וכ"ה בשערי תשובה (סי' ז' סק"ב) ובמשנה ברורה (סי' ז' סק"א. ועי' סי' ד' סק"ג). ואמנם הפמ"ג (סי' ז' מש"ז) כתב שאם הטיל מל והסיח ולא בירך, ואח"כ רוצה להטיל מים, יראה שצריך לברך קודם על מה שעבר. אולם ההלכה סב"ל. וכ"כ בכה"ח (אות ח). וע"ע בהלכה ברורה. ונחלקו האחרונים במי שעשה צרכיו ב"פ ולא בירך אשר יצר, אם צריך לברך ב"פ. ולהלכה סב"ל ולא יברך אלא פעם אחת.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

ברכות התורה של מרן

זוכר... [- כנראה שלאחר ברכות השחר העמיק במחשבה, וכמו שיש הרבה פוסקים שמתירים לחשוב בליבו דברי תורה קודם ברכות התורה] ושאל אותי אם בירכתי כבר בעצמי או לא. והנה אם לא הייתי שם ומוציאו ידי חובה, הרי שהוא לא היה מברך בעצמו מכיון שספק ברכות להקל, אבל לשמוע ממישהו אחר - למה לא?!

פעם ישבתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל ולמדנו כל הלילה, והוא היה שקוע כל כולו בלימוד באופן בל יתואר. והנה בעלות השחר קם ונטל ידיו, ולאחר זמן אמר לי שבירך את ברכות השחר, וזוכר שבירך עד ברכות התורה אבל את ברכות התורה עצמם אם בירך או לא אינו

בא והצטרף להיות שותף

בהכצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

★6730

שלוחה ב

office@ydaat.co.il

